

..... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: (Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz)

VEKİLİ: (Vekiliniz varsa Avukatın Adı, Soyadı, Adresi)

DAVALI: (Davalının Adı, Soyadı, Adresi)

KONU: Haksız durumun önlenmesi adına ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

- Tarafım ile davalı arasında ... konusu ile ilgili hukuki ihtilaf bulunmaktadır. (Örneğin: Mülkiyet hakkı, borç ilişkisi, icra takibi, alacak davası gibi konular açıklanmalıdır.)
- Davalı, dava sürecini etkisiz hale getirmek amacıyla belirli mallarını kaçırmakta/satmakta/devretmektedir. Bu durum, mahkemenin kararını etkisiz bırakacak ve hukuki koruma ihtiyacımı zora sokacaktır.
- Davaya konu olan taşınmaz/malvarlığı üzerinde ihtiyati tedbir kararı verilmezse telafisi imkansız zararlar doğacaktır. (Malların elden çıkarılması, haksız tahliye, icra işlemi gibi zararlar belirtilmelidir.)
- Türk Hukukunda ihtiyati tedbir kararı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Davamın sonuçlanmasına kadar mağduriyet yaşamamak için ihtiyati tedbir kararının verilmesi gerekmektedir.
- Bu nedenle, mahkemenizce ihtiyati tedbir kararı verilerek ilgili taşınmazın/malın/hesapların üçüncü kişilere devrinin önlenmesini talep etmekteyim.

HUKUKİ DELİLLER

- Tapu kayıtları
- Banka hesap dökümleri
- Resmi yazışmalar ve belgeler
- Tanık beyanları
- İlgili diğer deliller

HUKUKİ SEBEPLER

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389. ve devamı maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri.

SONUÇ ve TALEP

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

- Mahkemenizce ihtiyati tedbir kararı verilerek, dava konusu malvarlığı/taşınmaz üzerinde tasarrufun önlenmesine,

2. Tedbir kararının ilgili kurum ve tapu müdürlüklerine bildirilmesine,
3. Tedbir kararının dava sonuçlanıncaya kadar devam ettirilmesine,
4. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Tarih: .../.../.....

Davacı

(İsim, Soyisim, İmza)

AVUKAT
RENGİN
GEÇEN
5